أحكام سِحاق النِّساء

" رواية ودراية "

تأليف الدكتور

محمود محمد محمود الشبلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

وبعد،، فهذا جزء أفردته في تخريج الأحاديث الواردة في سحاق النساء واستغنائهن به عن الرجال.

والباعث على البحث في هذه المسألة يعود لثلاثة أسباب:

الأول: كثرة الأحاديث والروايات الواردة في أن ذلك أشراط الساعة آخر الزمان، لأنه ورد من حديث جماعة من الصحابة وقفت على أحد عشر منهم، وهم (١) علي بن أبي طالب (٢) وابن مسعود (٣) وحذيفة بن اليمان (٤) وأبو هريرة (٥) وأنس بن مالك (٦) وواثلة بن الأسق (٧) وعبد الله بن أنيس (٨)وابن عباس (٩) وابن عمر (١٠) وعبيد الجهني (١١) وأبي

بن كعب رضي الله عنهم جميعا، مع أحاديث أخرى كثيرة تبين حكمها في الشرع.

وقد رتبت تخريج الأحاديث المذكورة حسب الترتيب المذكور.

الثاني: انتشار هذه الفعلة بين النساء حتى وضعت لحمايته بعض القوانين العالمية تحت حماية الحريات الشخصية والحقوق الجنسية، وتقنين الزواج بين النساء.

الثالث: بعض المسائل الفقهية المتفرعة عن السحاق، وبحث تأصيلاتها المتقدمون من الفقهاء، ثم بنى الفقهاء المعاصرون على تلك التأصيلات بعض النوازل الفقهية.

فأردت البحث في الأحاديث الواردة في ذلك، ثم تكملة البحث ببعض المسائل الفقهية التي ذكرها بعض الفقهاء تفريعا على هذه الممارسة الشاذة، وما انبنى على تفريعات الفقهاء المتقدمين من

النوازل الفقهية.

وعلى هذا فقد رتبت البحث عليتمهيد ومقدمةثلاثة مباحث:

التمهيد: تعريف السحاق لغة واصطلاحا ومرادفاته

توطئة: السحاق في القرآن الكريم

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في كثرة السحاق آخر الزمان.

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن السحاق

المبحثالثالث: المسائل الفقهية المتعلقة بالسحاق.

والله أسأل أن يوفقني لتحقيق ذلك، ويجعل عملي خالصا لوجهه، نافعا لكاتبه وقارئه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

تمهيد: تعريف السحاق لغة وشرعا

يتناول هذا التمهيد تعريف السحاق لغة وشرعا والكلمات المرادفة في المعنى الشرعي

السحاق لغة: السحق في اللغة مصدر من سحق الشيء يسحقه سحقا: دقه أشد الدق. وقيل: السحق: الدق الرقيق. وقيل: هو مطلق الدق بعد الدق "(١).

والسحاق شرعا: فعل النساء بعضهن ببعض، وكذلك فعل المجبوب بالمرأة يسمى سحاقا "(٢).

كلمات درادفة:

ورد في الأحاديث كلمات يراد بها هذا المعنى، وأشهرها:

---

(١)تاج العروس مادة: (سحق) (٢٥/ ٤٣٣).

(٢)الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤/١٨-١٩).

أولا: مباشرة المرأة المرأة

ثانيا: إيتان المرأة المرأة

ثالثا: نكاح المرأة المرأة

رابعا: المكاعمة

خامسا: اكتفاء النساء بالنساء

سادسا: استغناء النساء بالنساء

وستأتي هذه الألفاظ كلها في الأحاديث التي سنذكرها في المبحثين الأول والثاني إن شاء الله تعالى.

توطئة: السحاق في القرآن الكريم

لم يرد في القرآن الكريم ذكر السحاق صريحا، لكن حكى القاضي الماوردي في الحاوي الكبير قولا شاذا في تفسير قوله تعالى ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا﴾النساء: ١٥ ولم يذكر اسم القائل بذلك.

قال:" شذت طائفة من المفسرين في هاتين الآيتين وزعموا أن الأولى منهما وهو قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ واردة في إتيان المرأة المرأة لاقتصاره على ذكر النساء دون الرجال فيكون كالزنا في الحظر ومخالف له في الحد"(١).

---

(١) الحاوي الكبير (١٣/١٨٥).

ثم جاء الرازي فذكر أن القائل بذلك هو أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي بناء على مذهبه في أنه لا نسخ في القرآن.

وقد أفاض في بيان وجهه ومناقشته والجواب عن الاعتراضات عليه الفخر الرازي في تفسيره، واعتمد عليه من بعده ولأهميته ننقله بتمامه، فقال:" المسألة الثالثة: في المراد بقوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قولان: الأول: المراد منه الزنا، وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا بأن يشهد أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا، فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذا قول جمهور المفسرين.

والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد بقوله: ﴿وَٱلَّتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ﴾السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله﴿وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ ﴾النساء: ١٦ أهل اللواط، وحدهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة

في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، واحتج أبو مسلم عليه بوجوه:

الأول: أن قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ مخصوص بالنسوان، وقوله: والذان يأتيانها منكم مخصوص بالرجال، لأن قوله ﴿وَٱلَّذَانِ﴾ تثنية الذكور.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: والذان الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ المذكر.

قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعد قوله: والذان يأتيانها منكم سقط هذا الاحتمال.

الثاني: هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل واحدة منها باقيا مقررا، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى.

والثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ

ٱلْفَٰحِشَةَ ﴾ في الزنا وقوله ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ ﴾يكون أيضا في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح، وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى.

الرابع: أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن. قال تعالى﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾البقرة: ٢٨٦،وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح، ثم قال أبو مسلم: ومما يدل على صحة ما ذكرناهقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما

زانيتان"(١).

واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه:

الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا.

والثاني: أنهروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: " قد جعل الله لهن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد"(٢).

وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة.

الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست

---

(١) ضعيف جدا، رواه البيهقي وأبو القاسم الأصبهاني، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث من المبحث الثاني.

(٢) رواه مسلم في صحيحه (رقم ١٣/١٦٩٠) وغيره من حديث عبادة بن الصامت.

في اللواطة.

والجواب عن الأول: أن هذا إجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز.

والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز.

والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالإثبات فلهذا لم يرجعوا إليها "(١).

---

(١) تفسير الرازي (٢٥٨/٩).

ووافق أبا مسلم الأصفهاني على ذلك بعض المتأخرين منهم:

١. أبو سهل محمد بن أحمد الصعلوكي، ذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (١١٧/٤) فقال: " ال بعض أصحاب الرأي قوله تعالى ﴿وَٱلَّتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾الآية ورد في النساء على الانفراد كالمساحقات فحدهن الحبس

في البيوت وقوله تعالى ﴿وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ﴾ ورد في الرجال على الانفراد وهو اللواط فحده الإيذاء باللسان وليس في الآيتين ذكر الرجال مع النساء والشيخ الإمام أبو سهل الصعلوكي يميل إلى هذه الطريقة وذكره في الدرس وقال الدليل عليه أنه أنث اللفظ في الآية الأولى وذكره في الثانية ".

ولعل السبكي نقل هذا عن ابن الصلاح، لأن ابن الملقن ذكره في العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص ١٣٩) عن ابن الصلاح في تعليقه على كتاب الجمع بين الطريقتين.

٢. شهاب الدين الألوسي في روح المعاني (٢/٤٤٥-٤٤٦) فقد رجح قول أبي وعلله بالأمور الثلاثة المتقدمة بالإضافة إلى أن في هذا التفسيرعدم خلو الكتاب من حكم السحاق بخلاف غيره، وقد قال تعالى ﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ﴾الأنعام: ٣٨ وقال تعالى ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾النحل: ٨٩

٣. محمد رشيد رضا في تفسير المنار فاختار تفسير أبي مسلم فقال: هو المناسب لجعل تلك خاصة بالنساء، وهذه خاصة بالذكور، فهذا مرجع معنوي وهو كون القرآن آن عليه ناطقا بعقوبة الفواحش الثلاث، وكون هاتين الآيتين محكمتين، والإحكام أولى من النسخ حتى عند الجمهور القائلين به.

وظاهر كلام الرازي موافقته لأبي مسلم.

قال أبو عبد الباري:

الصواب أن الآية في الزنا لا في السحاق، وأن هذا القول المنسوب لأبي مسلم الأصفهاني ضعيف من بدع التفاسير، وما ذكر الرازي من الجواب عن الاعتراضات عليه ضعيف، وبيانه:

- أما جوابه الأول: وهو نسبة القول لمجاهد فباطل، وذلك أنه احتج ما رواه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ﴿وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا

---

٤. عبد الكريم الخطيب فقال في تفسيره: يجمع المفسرون على أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية الثانية من سورة النور، وهي قوله تعالى﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾النور ٢ ..... ونحن على رأينا بألا نسخ في القرآن – نرى أن هاتين الآيتين محكمتين, وأنهما تنشئان أحكاما لمن يأتون الفاحشة– من الرجال والنساء, غير ما تضمنته آية النور من حكم الزانية والزاني.. إلى آخر ما قال " ذكره محمد بكر إسماعيل في "دراسات في علوم القرآن" (ص ٢٦٩).

﴿مِنكُمۡ﴾: الرجلان الزانيان، وفي لفظ: الرجلان الفاعلان "(١).

وجوابه من وجوه:

الأول: أن أخذ ذلك من تفسير هذه الآية إنما هو من باب التخريج، وهو إنما يصار إليه عند عدم النص من القائل، وهو هنا قد نص على خلاف ذلك كما في الوجه الثاني، فكان هذا التخريج ضعيفا.

---

(١) رواه الطبري في تفسير (رقم ٨٨١٥) والمروزي في السنة (رقم ٣٣٦) من طريق أبي عاصم عن عيسى بن ميمون المكي، وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ٤٩٨٤) من طريق ورقاء كلاهما عن ابن أبي نجيح، والطبري (رقم ٨٨٠٣) من طريق يحيى عن ابن جريج كلاهما عن مجاهد به.

ورواه ابن المنذر في تفسيره (رقم ١٤٦٣) عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد به أنه قال في هذه الآية: " الزنا، كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شدهاء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا".

الثاني: أن الرواية عن مجاهد في هذه الأية صريحة في الزنا.

فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح، وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن مجاهد في هذه الآية أنها في الزنا (١).

والثالث: أنه صح عن مجاهد أن هذه الآية منسوخة ، وروى نحوه عن شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.

أما عن مجاهد: فرواه المروزي في السنة من طريق عيسى بن ميمون المكي، والبيهقي في الكبرى من طريق ورقاء كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ قال: الزنا، قال: كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل الحد وفي

---

(١) رواه الطبري في تفسير (رقم ٨٨٠٤) وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ٤٩٧١) من طريقين عن ورقاء بن عمر اليشكري، والطبري (رقم ٨٧٩٦) من طريق أبي عاصم كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وسنده صحيح.

قول الله ﴿وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ﴾ الرجلان الزانيان ﴿فَـَٔاذُوهُمَاۖ﴾قال: سبّاً، كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض"(١)

وأما عن ابن عباس: فروى ابن أبي حاتم والبزار – واللفظ له – والمروزي في السنة والطبراني في الكبير من طرق عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في وروى ابن أبي حاتم من طريقين عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ قال: كن يحبسن في البيوت حتى يمتن، فلما نزلت سورة النور ونزلت الحدود نسختها"(٢)ومع ذلك فنسبة عدم النسخ إليه يحتاج

---

(١) رواه المروزي في السنة (رقم ٣٣٦)والبيهقي في الكبرى (رقم ١٦٩٠٥) وسنده صحيح.

(٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ٤٩٧١) والبزار (١١/١٩٨ رقم ٤٩٤٨) والمروزي في السنة (رقم ٣٣٥) والطبراني في الكبير (١١/٨٧ رقم ١١١٣٤).

لرواية صحيحة عنه، ولا وجود لها فبطلت هذه الدعوى على مجاهد رحمه الله تعالى..

والرابع: أن قول مجاهد " الزانيان " أو " الرجلان " يريد بهما البكر والمحصن، لا باللواط بين الرجلين، ويدل عليه ما صح عنه من نسخ ذلك بآية النور وقد تقدم قريبا، وأقل شيء أن يكون هذا محتملا، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال به.

- وأما جوابه الثاني: وهو لزوم القول بنسخ القرآن بخبر الواحد فباطل من وجهين:

الأول:أن هذا الحديث ليس ناسخا، وإنما هو بيان للناسخ الذي هو آية النور، وقد جاء بنص حديث عبادة بن الصامت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عقب نزول الوحي عليه(١)، ونص ابن عباس أن ذلك آية النور (١) أو الآية

---

(١) رواه مسلم (رقم ١٣/١٦٩٠).

المنسوخة لفظا وهي {والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم } وهو جواب بعض العلماء(٢) فبطلت هذه الحجة.

الثاني: أن حد الجلد والرجم ثابتان بالتواتر.

أما الجلد: فبنص آية النور وهي قوله تعالى ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ

---

(١) رواه أبو داود (رقم ٤٤١٣) بسند حسن، وفيه بعد ذكر آيتي النساء:" فنسح ذلك بآية الجلد، فقال: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾النور: ٢.

(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى (٣٩٩/٢٠):" قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ الآية؛ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده؛ ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع؛ فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآ﴾ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن ".

كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾النور: ٢

وأما الرجم: فبالسنة المتواترة كما نص عليه غير واحد من أهل العلم بالحديث، لأنه رواخ ثمانية وثلاثون صحابيا، وهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ،وابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى، وزيد بن خالد الجهني ،فهؤلاء سبعة وأحاديثهم في الصحيحين(١).

وعلي بن أبي طالب وحديثه في صحيح البخاري(٢).

وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وبريدة بن الحصيب،

---

(١)عمر بن الخطاب / خ ٦٨٢٩ م ١٦٩١/ ١٥عبد الله بن مسعود / خ ٦٨٧٦ م ١٦٧٦/ ٢٥عبد الله بن عمر / ٦٨١٩ م ١٦٩٩/ ٢٦عبد الله بن عباس/ خ ٦٨٢٤ م ١٦٩٣/ ١٩عبد الله بن أبي أوفى/ خ ٦٨١٣ م ١٧٠٢/ ٢٩أبو هريرة / خ ٦٨٢٥ م ١٦٩١/ ١٦زيد بن خالد الجهني / خ ٦٨٢٧ م ١٦٩٧/ ٢٤

(٢)خ ٦٨١٢.

وعبادة بن الصامت، وعائشة بنت أبي بكر، وأحاديث هؤلاء الثمانية في صحيح مسلم(١).

وعثمان بن عفان، وأبو بكرة الثقفي، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حجر، ونعيم بن هزال، واللجلاج، وأحاديث هؤلاء الستة في السنن(٢).

وأبو بكر الصديق، وطلحة بن عبيد الله، وزيد بن ثابت، وأبو

---

(١)جابر بن عبد الله / م ١٧٠١/ ٢٨جابر بن سمرة / م ١٦٩١/ ١٧البراء بن عازب / م ١٧٠٠/ ٢٧أبو سعيد الخدري / م ١٦٩٤/ ٢٠عمران بن حصين / م ١٦٩٦/ ٢٤بريدة بن الحصيب / م ١٦٩٥/ ٢٢عبادة بن الصامت / م ١٦٩٠/ ١٣

عائشة بنت أبي بكر / م ١٦٧٦/ ٢٦

(٢)عثمان بن عفان/ د ٤٥٠٢ أبو بكرة الثقفي/د ٤٤٤٣ سهل بن سعد الساعدي/ د ٤٤٣٧، ٤٤٦٦ وائل بن حجر/ د ٤٣٧٩ نعيم بن هزال / د ٤٤١٩ اللجلاج / د ٤٤٣٥ واقتصرت على مواضعها من أبي داود طلبا للاختصار.

برزة الأسلمي، ونصر بن دهر، وأبو مالك الأسلمي، ورجل من الصحابة عند أحمد في مسنده(١)، وعمار بن ياسر، والعجماء الأنصارية وأبو الفيل عند الطبراني في الكبير(٢)، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن جزء عند الطبراني في الأوسط(٣)، وأبي بن كعب، والنعمان بن بشير عند النسائي في الكبرى(٤)، وأبو ذر الغفاري عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ورجل من بني حريش عند

---

(١)أبو بكر الصديق / ٤١ طلحة بن عبيد الله / ١٤٠٢ زيد بن ثابت / ٢١٥٩٦ نصر بن دهر الأسملي/ ١٥٥٥٥ أبو مالك الأسلمي / ٧٨٣٦ أبو برزة الأسلمي / ١٩٧٩٧ رجل من الصحابة / ١٦٦٣٥، ١٦٦٧٣، ٢٣٢٢٢، ٢٣٢٥٩

(٢)العجماء الأنصارية ٤٥٥/٢٥أبو الفيل ٢٢/رقم ١٨٧ عمار بن ياسر- ذكره في مجمع الزوائد ولم أقف عليه في الكبير.

(٣)أنس بن مالك/ ٣٢٢١ عبد الله بن الحارث بن جزء/ ١٣٧.

(٤)أبي بن كعب / ٧١١٢ النعمان بن بشير/ ٥٥٣٠، ٧١٨٩.

الدارمي في سننه(١).

فهؤلاء ثمانية وثلاثون صحابيا رووا حدَّ الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت كونه متواترا.

ويضاف لذلك مراسيل رواها أحد عشر تابعيا وهم عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والشعبي والحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة الجرمي وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى ابن عباس ومحمد بن المنكدر وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأبو مشعر نجيح(٢) وكل أسانيدها صحاح أو حسان إلا مرسل أبي معشر بضعف يسير، فلا شك في تواتره.

---

(١)أبو ذر الغفاري / ش ٢٨٧٧٤ - رجل من بني حريش/ مي ٦٤

(٢)سعيد بن المسيب / عب ١٣٣٤٢ ش ٢٨٧٧٨مجاهد بن جبر / عب ١٣٣٤١ محمد بن المنكدر / عب ١٣٣٤٩ عطاء بن أبي رباح / عب ١٣٣٣٤، ١٣٣٤٥ عطاء بن يسار / ش ٢٨٨٤٠ عامر الشعبي / ش ٢٨٧٧٠، ٢٨٨٢٦ عكرمة /

وقد نص على تواترها غير واحد منهم الفخر الرازي نفسه وأبو بكر الجصاص والقرافي والزركشي والرافعي وابن الهمام وابن تيمية(١).

وعليه فالنسخ على فرض عدم إرادة الآية ثابت بالسنة المتواترة لا بالآحاد فبطلت هذه الشبهة من أصلها.

- **وأما جوابه الثالث:** وهو أن الآية لم تتضمن حكم اللواط لا إثباتا ولا نفيا، فهو حجة عليه وإبطال لقوله، لأنه ادعى أن الآية الأولى تضمنت حكم السحاق، والثانية تضمنت حكم

عب ١٣٣٣٨ أبو قلابة الجرمي / عب ٦٦١٧ الحسن البصري / ش ٢٨٨٠٨ نجيح أبو معشر/ ش ٢٨٧٨٣ أبو أمامة بن سهل بن حنيف/ عب ١٣٣٣٩

(١) المحصول للرازي (٣/٨٠) والفصول للجصاص (٢/٣٦٠) ونفائس الأصول للقرافي (٥/٢٠٧٩) والعقد المنظوم له (٢/٣٠٣) والبحر المحيط للزركشي (٤/٤٧٩) والشرح الكبير للرافعي (١١/١٢٨) وفتح القدير لابن الهمام (٥/٢٢٤) والفتاوى لابن تيمية (٢٠/٣٩٩).

اللواط، ثم تناقض فأقر على أن الآية لم تشتمل على حكم اللوط فبطلت دعواه.

- وأما ما زاده الأولوسي: من خلو القرآن من حكم السحاق فليس بشيء، لأن البيان المذكور في القرآن يشمل بيان السنة لحكمه، وسيأتي أن السنة صحت في تحريمه فكان من سائر المحرمات التي لم يأت نص صريح فيما يجب من العقوبة على من ارتكبها.

المبحث الأول:

الأحاديث الواردة

في كثرة السحاق آخر الزمان

الحديث الأول: حديث علي بن أبي طالب

رواه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية من طريق أبي القاسم بن عيسى بن علي بن عيسى عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن أبي سعيد عيسى بن سالم الشاشي عن أبي زيد الخراز خالد بن حبان الرقي عن زيد بن واقد عن مكحول عن علي بن أبي طالب مرفوعا في حديث طويل، وفيه:" ... واستغنى الرجال بالرجال، واستغنى النساء بالنساء ..." (١).

وهذا سند حسن لولا ما فيه من الانقطاع بين مكحول وعلي بن أبي طالب، لأنه متأخر عن طبقة علي بن أبي طالب فهذه علة

---

(١) الأمالي الخميسية (رقم ٢٧٢٤)

الحديث (١).

لكن الانقطاع المذكور في الحديث ضعف صغير ينجبر بمجيئه من طرق أخرى صالحة للاعتبار بها في الشواهد والمتابعات.

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود

رواه الطبراني في الكبيروالأوسط والشجري في الأمالي والبيهقي في البعث والنشور وابن العديم في تاريخ حلب كلهم من طريق سيف بن مسكين الأسواري عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي السعدي عن ابن مسعود به، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء"(١).

---

(١) صرح بذلك الألباني في السلسلة الضعيفة (٥/٤٣٢ و٦/١٨٤) وأبو الفيض الغماري في المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (١/٤٤٣).

وسنده ضعيف جدا، وآفته سيف بن مسكين، قال ابن حبان في المجروحين: شيخ من أهل البصرة يروي عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن يزيد عن قتادة، يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها "(٢).

وقال الدارقطني في العلل: ليس بالقوي(٣).

وقال ابن طاهر القيسراني في تذكرة الحفاظ: كان يروي

---

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ١٠٥٥٦) والمعجم الأوسط (رقم ٤٨٦١) والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (رقم ٢٨٠٣) والبيهقي في البعث والنشور (رقم ٧٤) وابن العديم ابن العديم، في بغية الطلب في تاريخ حلب (٩/ ٤٣٠٥).

(٢) المجروحين من المحدثين لابن حبان (١/٣٤٧ ترجمة ٤٤٦).

(٣)العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني(١/٢١٩).

الموضوعات على الثقات، لا يحل الاحتجاج به(١).

وذكر الطبراني في الأوسط أن سيفا تفرد برواية هذا الحديث عن المبارك بن فضالة، فمثلة لا يصلح للتقوية لشدة ضعفه.

الحديث الثالث: حديث حذيفة بن اليمان

ورد هذا الحديث عن حذيفة من ثلاثة طرق:

الطريق الأول:الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة به موقوفا

رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الحسين بن علي بن الأسود عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال:" إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء، والرجال بالرجال"(١).

---

(١) تذكرة الحفاظ لابن طاهر القيسراني (ص ٧٥ رقم ١٥٨).

وسنده ضعيف من أجل الحسين بن علي بن الأسود(٢)،وبقية رجاله ثقات، وهو يتقوى بالطريقين بعده.

الطريق الثاني: محمد بن مهاجر عن أيوب بن جندب عن حذيفة به.

رواه ابن وضاح في البدع من طريق نعيم بن حماد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر عن أيوب بن جندب بن بشرعن حذيفة به موقوفا، وفيه:" ... وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال، أيم الله إنها لكائنة،

---

(١) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الملاهي (رقم ١٤٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢٠/٥٠).

(٢) الحسين بن علي بن الأسود، صدوق يخطىء كثيرا لم يثبت أن أبا داود روى عنه (ص ١٦٧ ترجمة ١٣٣١).

ولو قد كانت خسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط، والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين "(١).

وهذا سند ضعيف، فيه أيوب بن جندب بن بشر لم أعرفه(٢)، لكنه يتقوى بالذي قبله، وهو مثله في ظاهر الوقف، لكنه مما لا يقال بالرأي وآخره يؤيد ذلك ففيه كما ترى " والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين" فنفى أن يكون رأيا من عنده.

الطريق الثالث: داود بن أبي هند عن الشعبي عن حذيفة به.

رواه الشجري في ترتيب الأمالي عن أبي بكر محمد بن علي الحللي

---

(١) رواه ابن وضاح في البدع (رقم ١٩٣.

(٢) أيوب بن جندب بن بشر لم أجد له ترجمة، فهو مجهول، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/٢٤٤ ترجمة٨٦٥): أيوب بن حندب – بالحاء المهملة–روى عن الحسن البصري روى عنه سويد بن عبد العزيز " ولم يزد عليه. وهو مجهول أيضا.

سبط أبي عمر الصفاع عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان عن أحمد بن جعفر بن نصرعن عبد الواحد بن محمد البجلي عن محمد بن كثير القرشيعن داود بن بن أبي هندعن الشعبي عن حذيفة به مرفوعا (١).

وسنده ضعيف ، وفيه علتان:

الأولى: جهالة عبد الواحد بن محمد البجلي(٢).

الثانية: محمد بن كثير القرشي، وهو ضعيف عند الجمهور، وقواه ابن معين(٣).

---

(١) رواه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (رقم ٢٨٠٦).

(٢) عبد الواحد بن محمد البجلي، لم أعرفه ولا وجدت له ترجمة، وهو في أمالي الشجري هنا ورقم (٢٧٩٦) بهذا الإسناد.

(٣)محمد بن كثير أبو إسحاق القرشي ضعفه الجمهور، أحمد بن حنبل والبخاري وابن المديني وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم (التاريخ الكبير للبخاري ٢١٧/١

أما ما ذكره بعضهم من الانقطاع بين الشعبي وحذيفة فلم أجد من صرح به من الأئمة، وقد أدركه صغيرا، والشعبي لم يذكروه بتدليس فتحمل عنعنته هنا على الاتصال.

فالحديث حسن من حديث حذيفة بهذه الطرق الثلاثة المذكورة، ويصحح بالشواهد الكثيرة في الباب.

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة

للحديث عن أبي هريرة ثلاثة طرق:

الطريق الأول: عياش بن عبد الله بن معبد عن أبي معبد عن أبي هريرة.

والضعفاء الكبير للعقيلي ١٢٩/٤ ترجمة ١٦٨٨ ولأباطيل والمناكير للجورقاني (٣١٣/١ والمجروحين لابن حبان ٢٨٧/٢ ترجمة ٩٨٥).

وكان ابن معين حسن الرأي فيه وقال: شيعي لابأس به (تاريخ ابن معين – رواية الدوري ٤٧٨/٣).

رواه نعيم بن حماد في الفتن عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياش بن عبد الله بن معبد عن أبي معبد مولى ابن عباسعن أبي هريرة قال:" لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرق كما يتسافد الدواب، يستغني الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، أتدرون ما التساحق؟ قالوا: لا، قال: تركب المرأة المرأة ثم تسحقها "(١).

وهذا سند رجاله ثقات غير أن نعيم بن حماد متكلم فيه من قبل حفظه، وينجبر ذلك بالطريق بعده.

وغير عياش بن عبد الله بن معبد بن عباس، فلم أجد له ترجمة، ولا ذكروه في شيوخ ابن أبي هلال، ولا في الرواة عن أبي معبد، وأظن أنه دخله تحريف وصوابه"عباس بن عبد الله بن معبد بن

---

(١) رواه نعيم بن حماد في الفتن (رقم ١٧٩٤).

عباس،" وهو بهذه الطبقة وأبو معبد من مواليهم، ثقة"(١)، فإن لم يكن هو فمجهول.وهو موقوف له حكم الرفع.

الطريق الثاني: الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به

رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق مكي ابن براهيم عن عنبسة بن مهران عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال:" إني لأعلم متى تهلك هذه الأمة، حيث تكافى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ويتبايعون بالعينة، ويتبعون أذناب البقر"(٢). وهذا لا يقال مثله من قبل الرأي فله حكم الرفع.

وسنده ضعيف، فيه عنبسة بن مهران الحداد، قال فيه أبو حاتم:

---

(١)تقريب التهذيب (ص ٢٩٣ ترجمة ٣١٧٣).

(٢) رواه أبو نعيمالأصبهاني في تاريخ أصبهان (١/١٢٥).

منكر الحديث،(١)،وصحح له الحاكم في المستدرك على الصحيحين حديثا في أن الكلام في القدرأخر لشرار هذه الأمة ووافقه الذهبي(٢) وهو من أوهامهما.

لكن الحديث هنا في المتابعات والشواهد فيحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول.

الطريق الثالث: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل في الضعفاء والشجري في الأمالي الخميسية من طريق سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي

---

(١)عنبسة بن مهران البصري الحداد، ضعيف، يروي عن الزهري ما ليس من حديثه كما قال ابن حبان في المجروحين (٢/١٧٧ ترجمة ٨٠٩)، وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٦/٤٠٢): منكر الحديث.

(٢) المستدرك على الصحيحين (رقم ٣٧٦٥).

سلمة عن أبي هريرة به وفيه: " والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف"، قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: " إذا رأيت النساء قد ركبن السروج، واستغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء"(١).

وهذا سند ضعيف جدا، سليمان بن أبي سليمان هو ابن داود اليامي المتروك، وهو صاحب الحديث المشهور به عن يحيى بن أبي كثير به.

قال ابن عدي بعد أن ذكر له عدة أحاديث: عامة ما يرويه بهذا

---

(١) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (رقم ٨٣٤٩) والبزار في مسنده (١٥/ ٢٢٠ رقم ٨٦٣٦) والطبرانيفي الأوسط (رقم ٥٠٦١) وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٧١) والشجري في ترتيب (رقم ٢٧٤٢، ٢٧٧٦).

الإسناد لا يتابعه أحد عليه"(١).

قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: فيه سليمان بن داود اليامي، وهو متروك "(٢).

وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ: وسليمان هذا ليس بشيئ "(٣).

---

(١)سليمان بن داود اليمامي، أبو الجمل صاحب يحيى بن أبي كثير، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: ضعيف" ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي(٢/٢٠٢ ترجمة ٣٤٤٩).

(٢) مجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١٠).

(٣) ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (رقم ٥٩٦٢).

الحديث الخامس: حديث أنس بن مالك

للحديث عن أنس بن مالك أربعة طرق:

الطريق الأول: عباد بن كثير الرملي عن عروة بن رويم عن أنس.

رواه الطبراني في الأوسطومسند الشاميينوأبو نعيم في حلية الأولياءوالبيهقي في شعب الإيمانوالخطيب في المتفق والمفترقمن طريق أبي جعفر النفيلي عن عباد بن كثير الرملي عن عروة بن رويم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان،

واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء"(١).

وسنده ضعيف، فيه عباد بن كثير الرملي(٢)، مختلف فيه، وثقه ابن معين وابن المديني، وضعفه الجمهور، وهو الصواب .

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عروة عن أنس، تفرد به عباد بن كثير".

الطريق الثاني: الفضل بن عميرة عن ثابت البناني عن أنس به.

رواه البيهقي في شعب الإيمانمن طريقين عن الفضل بن عميرة

---

(١) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم ١٠٨٦) ومسند الشاميين رقم (٥١٩) وأبو نعيم في الحلية (١٢٣/٦) والبيهقي في شعب الإيمان (رقم ٥٠٨٦)والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (١٥٦٤/٣ رقم ١٠٠٨).

(٢) عباد ابن كثير الرملي الفلسطيني ويقال له التميمي واسم جده قيس ضعيف من السابعة، قال ابن عدي: هو خير من عباد الثقفي تأخر إلى حدود السبعين – تقريب التهذيب (ص ٢٩٠ ترجمة ٣١٤٠).

عن ثابت البنانيعن أنس به(١).

والفضل بن عميرة ضعيف،(٢) لكنه ضعيف يسير ينجبر بما قبله.

قال البيهقي عقبه: " إسناده وإسناد ما قبله غير قوي، غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة"ووافقه الألباني على تقوية الحديث بهذه الطريقين(٣).

الطريق الثالث: أيوب عن أبي قلابة عن أنس به.

رواه ابن عديوعنه ابن عساكر في تاريخ دمشقمن طريق عمرو

---

(١) البيهقي، شعب الإيمان (رقم ٥٠٨٤، ٥٠٨٥) مصدر سابق.

(٢) الفضل ابن عميرة الطفاوي أبو قتيبة البصري فيه لين من السابعة- تقريب التهذيب (ص ٤٤٦ ترجمة ٥٤١٠) مصدر سابق.

(٣) فحسن الحديث لغيره في صحيح الترغيب (رقم ٢٠٥٤، ٢٣٨٦) وذكره في الفصل الأول للأحاديث الثابتة في تحريم آلات الطرب (ص ٦٧-٦٨) ثم قال: وله في ذم الملاهي طريقان آخران عنه بنحوه أعرضت عن ذكرهما لأنه لا يستشهد بهما ".

ابن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابةعن أنس به(١).

وسنده ضعيف جدا لا يستشهد به، فيه عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان، بل اتهم بوضع الحديث (٢).

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر موضوع على حماد بن زيد، وعبد الوهاب الثقفي"،وتبعه الذهبي في الميزان(٣)فقال: وهذا موضوع".

الطريق الرابع: معاوية بن يحيى عن عمران القصير عن أنس به.

---

(١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢٦٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١/ ٣٤٩).

(٢) قال ابن عدي: يسرق الحديث ، وقال الدارقطني: يضع الحديث، وقال ابن منده: متروك . ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان (٤/ ٣٦٥ ترجمة ١٠٦٨).

(٣) الذهبي، ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦١) مصدر سابق.

ذكر ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباءأن أحمد بن محمد بن مروان الطيب السرخسيعن عمرو بن محمد الناقدعن سليمان بن عبيد الله عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن عمران القصير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فعليهم الدبار"(١).

وسنده ضعيف جدا، فيه أحمد بن الطيب الفيلسوف المتهم بالزندقة(٢).

الحديث السادس: حديث واثلة بن الأسقع

رواه الطبراني في الكبير ومسند الشاميين وأبو يعلى في مسنده

---

(١) ذكره ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص ٢٩٣).

(٢)ترجمته في لسان الميزان للحافظ العسقلاني (١/ ١٨٩ ترجمة ٦٠١).

والبيهقي في شعب الإيمان والآجري في ذم اللواط وابن عدي في الكامل من طريقين عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي الحرانيعن عنبسة بن سعيد الرازي عن مكحول عن واثلة عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" السحاق بين النساء زنا بينهن "(١).فلم يذكر فيه أنس بن مالك.

وسنده حسن، إلا ما قيل في سماع مكحول من واثلة بن الأسقع فقد اختلف فيه (٢)، فيعتبر به.

---

(١)رواه الطبراني في المعجم الكبير (٦٣/٢٢ رقم ١٥٣) والطبرانيفي مسند الشاميين (رقم ٣٤٠٢) وأبو يلعى الموصلي في مسنده (رقم ٧٤٩١) والبيهقي في شعب الإيمان (رقم ٥٠٨٢) والآجري في ذم اللواط (رقم ٢٢) وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢٩٦/٦).

(٢) أنكر سماع مكحول من واثلة أبو مسهر وأبو حاتم الرازي في المراسيل (ص٢١١-٢١٣)، وأثبت سماعه يحيى بن معين والبخاري والترمذي.

وعثمان بن عبد الرحمن القرشي إنما يضعف إذا روى عن المجهولين والضعفاء (١) ، وهنا روى عن ثقة.

وعنبسة بن سعيد الرازي ثقة (٢) وليس باقرشي الضعيف.

لكن ليس في الحديث أن ذلك من أشراط الساعة، لكن جاء من طريقين واهيين عن محكول عن واثلة وأنس به.

ذكره الولي العراقي في تحفية التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ٣١٤)، والعلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ٢٨٥).

(١) عثمان ابن عبد الرحمن ابن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقة ابن معين من التاسعة مات سنة اثنتين ومائتين - تقريب التهذيب (ص ٣٨٥ ترجمة ٤٤٩٤).

(٢) عنبسة ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي أخو عمرو الأشدق ثقة من الثالثة وكان عند الحجاج بالكوفة مات على رأس المائة تقريبا- تقريب التهذيب (ص ٤٣٢ ترجمة ٥٢٠١).

رواهاالآجري في ذم اللواط وتمام في الفوائد من طريق أبي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجمانعن أيوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة وأنس به(١) .

وسنده ضعيف جدا، أيوب بن مدرك مجمع على ضعفه، وكذبه بعض المحدثين(٢).

ورواه الخطيب في تاريخه من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي عن العلاء بن كثيرعن مكحول عن واثلة بن الأسقع

---

(١) رواه الآجري في ذم اللواط(رقم ٢٣) وتمام الرازي في فوائده (رقم ١٢٢٩).

(٢)كذبه ابن معين وأبو حاتم الرازي ، وانظر ترجمته في تاريخ الدوري عن ابن معين (٣٣/٤) والضعفاء والمتروكون لنسائي (ص ١٥) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٥٩/٢) والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٥/٢) والضعفاء والمتروكون للدارقطني (٢٥٨/١) وتريخ بغداد للخطيب (٤٥٤/٧).

وأنس بن مالك مرفوعا: " لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والسحاق زنا النساء بينهن "(١).

وسنده ضعيف جدا، فيه العلاء بن كثير وهو متروك، ورماه ابن حبان بالوضع(٢) وسليمان بن الحكم بن عوانة(٣)، فلا يعتبر بهذا الطريق.

الحديث السابع: حديث عبد الله بن أنيس

الطريق الأول: الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عبد الله بن أنيس به.

رواه الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده وابن عساكر في

---

(١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/٣٩).

(٢)تقريب التهذيب (ص ٤٣٦ ترجمة ٥٢٥٤).

(٣) ضعفه العلماء. ميزان الاعتدال (٢/١٩٩ ترجمة ٣٤٤٢).

تاريخ دمشق من طريق الحسن بن جرير الصوري عن عثمان بن سعيد الصيداوي عن سليم بن صالح عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس مرفوعا، وفيه:" ... ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء، والرجال بالرجال"(١).

وسنده ضعيف، سليم بن صالح ضعيف(٢)، وعثمان بن سعيد الصيداوي(١) والحسن بن جرير(٢)مستوران.

---

(١) رواه الطبراني في مسند الشاميين (رقم ١٥٦) وتمام الرازي، الفوائد (رقم ٩٢٨) وابن عساكر، تاريخ دمشق (٧٢/٢٨٦).

(٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/٢٣٢): سليم عن ابن ثوبان لا يعرف، وأقره الحافظ في اللسان (٣/١١٣)، وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (٧٢/٢٨٥-

الطريق الثاني: مقاتل بن حيان عن أبي الجارود العبسي عن جابر به.

رواه الخطيب الرحلة في طلب الحديث وعنه ابن ناصر الدين الشافعي في مجلس من حديث جابرمن طريق عبد العزيز بن علي الأرجي عن علي بن عمر بن محمد الحربي عن حامد بن بلال البخاري عن محمد بن عبد الله المقري البخاري عن بحير بن

---

٢٨٦) أنه روى نسخة عن ابن ثوبان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول حال.

(١) ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦٧/٣٨ ترجمة ٤٥٩٦) رواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مستور.

(٢) الحسن بن جرير بن عبد الرحمن أبو علي البزاز الزنبقي الصوري، وصفه الذهبي في السير (٤٤٢/١٣) بالإمام المحدث، وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/١٣) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فيكون مجهول حال.

النضرعن عيسى غنجار عن عمر بن الصبح عن مقاتل عن أبي الجارود العبسي عن جابر به (١).

وهذا سنده ضعيف، حامد بن بلال (٢) وشيخه (٣) وشيخ شيخه مجاهيل(١)، وأبو الجارود لم أجد له ترجمة.

---

(١) رواه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث (رقم ٣٣) وابن ناصر الدين الدمشقيفي مجلس من حديث جابر (ص ٢١٦).

(٢) حامد بن بلال بن الحسن أبو أحمد البخاري، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٣٩/٩ ترجمة ٤٢٣٥ مصدر سابق) والذهبي في تاريخ الإسلام (٥٤٨/٧ ترجمة ٣٨١) برواية ابن شاهين وأبي بكر الشافعي وآخرين، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول حال.

(٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٣٩/٩ ترجمة حامد بن بلال) وقال: شيخ يروي عن بحير بن النضر نسخة لعيسى بن موسى غنجار، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولا رأيت لغيره ذكر التعديل والتجريح له، فيكون مجهول.

الطريق الثالث: القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر به.

رواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث عن علي بن أحمد بن عمر المقري عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر به(٢).

وليس فيه موضع الشاهد، ولا ذكر ابن أنيس.

وسنده ضعيف من أجل القاسم بن عبد الواحد فهو مقبول أي

---

(١) بحير بن النضر بن سعد أبو أحمد البخاري العابد المتوفى ٢٣٨هـ، ترجمه ابن ماكولا في الإكمال (٧/ ٢٧٠) والدارقطني في المؤتلف والمختلف (١/ ١٥٨) وقال: حديثه في أهل بخارى، روى عنه جماعة، ولم أجد فيه توثيقا ولا تضعيفا، فيكون مجهول حال.

(٢) رواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث (رقم ٣١، ٣٢).

لين الحديث عند التفرد (١).

الحديث الثامن: حديث ابن عباس

الطريق الأول: ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

رواه ابن عدي في الكامل وأبو طاهر السلفي في العاشر من المشيخة البغدادية عن عبد الله بن محمد بن ناجية عن محمد بن عمرو الهروي عن الجارود بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي لفعل قوم لوط، ألا فلترتقب أمتي إذا فعلوا ذلك العذاب، نكاحا الرجال بالرجال، والنساء بالنساء"(١).

---

(١) القاسم ابن عبد الواحد ابن أيمن المكي مولى بني مخزوم مقبول من السابعة – تقريب التهذيب (ص ٤٥٠ ترجمة ٥٤٧١).

وسنده ضعيف جدا، فيه الجارود بن يزيد متفق على ضعفه، وكذبه أبو حاتم وغيره (٢).

الطريق الثاني: عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس به موقوفا.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي الحسن بن رزقوية عن أبي بكر بن سندي عن الحسن بن علي القطان عن إسماعيل بن عيسى عن إسحاق بن بشر عن عثمان بن عطاءعن أبيه عطاءعن ابن عباس به، وفيه:" وتشبه الرجال بالنساء والنساء

---

(١)رواه ابن عدي، في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/٤٣٢) والسلفي في العاشر من المشيخة البغدادية (رقم ٣٠).

(٢) الجارود بن يزيد، أبو على العامري النيسابوري، وقيل كنيته أبو الضحاك، كذبه أبو أسامة، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: كذاب. ميزان الاعتدال (١/٣٨٤ ترجمة ١٤٢٨).

بالرجال فتكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعث الله عليهم الدجال فسلط عليهم حتى ينتقم منهم وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدس "(١).

وسنده ضعيف جدا، فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو مجمع على ضعفه، وكذبه غير واحد(٢).

---

(١) ابن عساكر، تاريخ دمشق (٤٧/٥٠٤-٥٠٥) مصدر سابق.

(٢) إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأ، تركوه، وكذبه علي بن المديني، وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب، وقال الدارقطني: كذاب متروك، قلت: يروى العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري- ميزان الاعتدال للذهبي (١/١٨٤ ترجمة ٧٣٩).

وذكره الخطيب في المتفق والمفترق (١/٤٣٣) فإنه ذكره فقال: روى عنه تصانيفه إسماعيل بن عيسى البغدادي وغير واحد من البخاريين، وكان غير ثقة ".

الحديث التاسع: حديث ابن عمر

وروى ابن أبي الدينا في الهواتف من طريق سليمان بن أحمد عن محمد بن حبيب الرملي عن ابن لهيعة عن مالك بن الأزهر، والخطيب في تاريخ بغداد واللالكائي في الاعتقاد وابن عساكر في مدح التواضع من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر في قصة بين سعد بن أبي وقاصوزريب بن ثرملاء وصي عيسى عليه السلام، وفيه:" ... خصال إذا رأيتها في أمة محمد فالهرب الهرب، إذا استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وكان الولد غيظا، والمطر قيظا، وزخرفت المساجد وزوقت المساجد وتعلم عالمهم ليأكل به دنياهم، وخرج الغبي فقام له من هو خير منه، وكان أكل الربا

فيهم شرفا، والقتل فيهم عزا، فالهرب الهرب "(١).

وسنده ضعيف من الوجهين:

أما الأول : ففيه مالك بن الأزهر متهم بوضع هذا الحديث(٢).

وأما الثاني : ففيه الراسبي المتهم به(٣).

---

(١) رواه ابن أبي الدنيا، في الهواتف (رقم ١٧)(١) الخطيب، تاريخ بغداد (١١/ ٥٣٣) واللالكائي في الاعتقاد (٩/ ١٣٨ رقم ٨٠) وابن عساكر في مدح التواضع (رقم ٢٣).

(٢) مالك بن الأزهر عن نافع وعنه ابن لهيعة، قال الحاكم: مجهول، قلت: وخبره باطل في ذكر زريب بن برتملا " قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/٤٢٤ ترجمة ٧٠٠٧).

(٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١١/٥٣٣) وقال: حدث عن مالك حديثا منكرا. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/٥٤٥ ترجمة ٤٨٠٤ مصدر سابق):" أتى بخبر باطل طويل، وهو المتهم به ".

الحديث العاشر: حديث عبيد الجهني

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق محمد بن يونس السامي الكديمي عن إسماعيل بن نصر العبدي عن عاصم بن عبيد الجهني عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أتاني جبريل فقال: إن في أمتك ثلاثة أعمال لم تعمل بها الأمم قبلها: النباشون والمتسمنون والنساء بالنساء "(١).

وهذا سند تالف، محمد بن يونس السامي هو الكديمي المتهم بالكذب(٢).

---

(١) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٤٨٠٧).

(٢) ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي (٧٤/٤ ترجمة) وفيه: ٨٣٥٣ قال ابن عدي: قد اتهم الكديمى بالوضع، وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث، وقال ابن عدي: ادعى الرواية عمن لم يرهم، ترك عامة مشايخنا الرواية عنه.

الحديث الحادي عشر: حديث أبي بن كعب

روى الحسن بن عرفة في جزئه ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان عن الوليد بن بكير أبي جياب عن عبد الله بن محمد العبدي عن أبي سفيان البصري عن أبي قلابة عن زر عن عن أبي قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله؛ ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله عليه ورسوله؛ ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك حتى يتوبوا

وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق في الكديمى الكذب، وكذا كذبه موسى بن هارون، والقاسم المطرز ".

إلى الله عز وجل توبة نصوحا قيل لأبي: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك عند الحافر – ثم لا تعود إليه أبدا "(١).

وسنده ضعيف، فيه الوليد بن بكير، قال عنه في التقريب: لين الحديث(٢)، وعبد الله بن محمد العبدي ضعيف كما في اللسان(٣).

وأبو سنان مسمع بن عاصم: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل. وقال ابن حبّان، من عبّاد أهل البصرة

---

(١)رواه الحسن بن عرفة في جزئه (رقم ٤٢) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٥٠٧٤).

(٢) تقريب التهذيب (ص ٥٨١ ترجمة ٧٤١٧).

(٣) لسان الميزان للسعقلاني (٣/ ٤٣٥).

ومتقنيهم. ماله حديث مسند يرجع إليه. انظر: اللسان (١).

وعليه فالأثر ضعيف من حديث سنده.

تلخيص الأحاديث ودرجات أسانيدها وطرقها

اشتملت هذه المبحث على أحد عشر حديثا، نلخص القول فيها بعد التفصيل، لبيان مواطن القوة والضعف باختصار:

الحديث الأول: عن علي بن أبي طالب، ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين علي ومكحول، فيتعبر به.

الحديث الثاني: عن ابن مسعود، وسنده ضعيف جدا، فيه سيف بن مسكين الأسواري وهو ضعيف جدا، ورماه بعضهم بالكذب، فلا يعتبر به.

الحديث الثالث: عن حذيفة، وله عنه ثلاثة طرق، في الأول

---

(١) لسان الميزان للعسقلاني (٦/ ٤٢).

الحسين بن الأسود وهو ضعيف يعتبر به، وفي الثاني أيوب بن جندب بن بشر لم أجد ترجمته فيكون مجهولا، ويعتبر به، وفي الثالث محمد بن كثير القرشي ضعيف عند الجمهور وقواه ابن معين، وفيه أيضا عبد الواحد بن محمد البجلي لم أجد ترجمته.

الحديث الرابع: عن أبي هريرة، وله عنه ثلاثة طرق، في الأول نعيم بن حماد وفي حفظه ضعف، وبقية رجاله ثقات، ويعتبر به، وفي الثاني عنبسة بن مهران ضعيف، ويعتبر به، وفي الثالث سليمان بن داود اليمامي ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار به.

الحديث الخامس: عن أنس، وله عنه أربعة طرق، الأول فيه عباد بن كثير الرملي مختلف فيه والجمهور على ضعفه، والثاني فيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف، وكلاهما يصلح للاعتبار به، والثالث فيه عمرو بن زياد بن عبد الرحمن مجمع على ضعفه،

وكذبه بعضهم، فلا يصلح للاعتبار به، والرابع فيه أحمد بن الطيب الفيلسوف المتهم بالزندقة فلا يعتبر به.

الحديث السادس: عن واثلة بن الأسقع، وفيه مكحول عن واثلة واختلف في سماعه منه، وهو صالح للاعتبار به، ورواه أيوب بن مدرك والعلاء بن كثير عن مكحول عن أنس وواثلة بن الأسقع، وأيوب والعلاء متروكان، فلا يصح ذكر أنس عن مكحول.

الحديث السابع: عن عبد الله بن أنيس، وله ثلاثة طرق، في الأول مجهولان وضعيف، وفي الثاني أربعة مجاهيل، وفي الثالث لين الحديث وليس فيه موضع الشاهد، فبقي الأولان.

الحديث الثامن: عن ابن عباس وله طريقان، في الأول منهما الجارود بن يزيد، متفق على ضعفه، وكذبه غير واحد، وفي الثاني

إسحاق بن بشر أبو حذيفة الكوفي، كذبه غير واحد من أهل الحديث، فلا يصلح للاعتبار به.

الحديث التاسع: عن ابن عمر وله طريقان عن نافع، في الأول منهما مالك بن الأزهر يعرف بهذا الخبر، ويتهم به، والثاني تفرد به الراسبي عن مالك واتهم بوضعه عليه، مع كون الخبر غير مرفوع، فلا يصلح مع هذا للاعتبار به.

الحديث العاشر: عن عبيد الجهني، له طريق واحد، وفيه محمد بن يونس الكديمي، متهم بالكذب فلا يصلح للاعتبار به.

الحديث الحادي عشر: أثر أبي بن كعب، وفي سنده ثلاثة ضعفاء.

والذي يتلخص من ذلك أن حديث علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة من وجهين، وكذا أنس بن مالك من وجهين، وواثلة بن الأسقع من وجه واحد، مما يعتبر بأسانيدها

لقلة الضعف الذي ينجبر بتعددها كما هو مقرر في باب المتابعات والشواهد في علم الحديث، فيكون الحديث حسنا بهذه الطرق.

المبحث الثاني:

الأحاديث الواردة

في النهي عن السحاق

وردت أحاديث عدة في النهي عن السحاق، وأذكر في هذا المبحث ما تيسر الوقوف عليه من هذه الأحاديث.

الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا:" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" رواه مسلم (١).

الحديث الثاني: حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد " رواه أحمد والحاكم(٢).

وسنده حسن، وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم.

---

(١)صحيح مسلم (رقم ٣٣٨/ ٧٤).

(٢) رواه أحمد في مسنده (رقم ١٥٢٤٨) والحاكم في المستدرك (رقم ٧٧٧٥).

الحديث الثالث: حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: " مباشرة الرجل الرجل زنا ومباشرة المرأة المرأة زنا".

وللحديث عن أبي موسى طريقان:

الطريق الأول:خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي موسى الأشعري به.

رواه البيهقي وأبو القاسم الأصبهاني من طريق محمد بن عبد الرحمن القرشي عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرينعن أبي موسى الأشعريبه(١).

وسنده ضعيف جدا من أجل محمد بن عبد الرحمن القرشي ضعيف، وكذبه أبو حاتم الرازي(١).

---

(١) رواه البيهقيفي الكبرى (رقم ١٧٠٣٣) وشعب الإيمان (رقم ٥٠٧٥) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (رقم ١٤٩٨).

الطريق الثاني: رواه الطبراني في الأوسط والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب البغدادي في تالي التلخيص من طريق أبي داود الطيالسي عن بشر بن الفضل البجلي عن أبيه عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى(٢) عن أبي موسى به(٣).

---

(١) محمد بن عبد الرحمن القرشي ويقال له القشيري والمقدسي، كذبه أبو حاتم فيما ذكره ابنه في الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٠ ترجمة ١٧٣٠) وبه ضعفه البيهقي، والألباني في إرواء الغليل (رقم ٣٣٤٩).

(٢) ذكر الطبراني أنه معبد بن سيرين وهو معبد ابن سيرين الأنصاري البصري أكبر إخوته ثقة من الثالثة مات على رأس المائة - تقريب التهذيب (ص ٥٣٩ ترجمة ٦٧٧٩).

(٣) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٧) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨١) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٣٤٢) والخطيب في تالي التلخيص (٢/ ٤٤٩).

وسنده ضعيف من أجل بشر بن المفضل فهو ضعيف(١)، وأبوه لم أجد له ترجمة فمجهول.

الحديث الرابع: حديث أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة، أو مكاعمة، المرأة المرأة ليس بينهما شيء، أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء".

رواه أبو داودوأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والنسائي في الكبرى من طريق عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين

---

(١) بشر بن الفضل بن الوليد بن العيزار البجلي، أبو أسامة الكوفي، ترجمه الخطيب في تالي التلخيص (٢/٤٩) وذكر أنه روى عن أبيه وعكرمة بن عمار، وعنه أبو داود الطيالسي، وذكر ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب (ص ٩٥ ترجمة ٥٧٩) أنه روى أيضا عن خالد الحذاء، وعنه الطيالسي ويحيى بن سلام وغيرهما، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢/٨١) ولم يذكرا بجرح أو تعديل، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/٣٤٢) عن أحمد بن حنبل أنه لم يعرف من هو بشر هذا، وقال الذميزان الاعتدال (١/٣٢٤): مجهول، قاله الأزدي".

الهيثم بن شفي عن أبي عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة به(١).

وسنده ضعيف من أجل أبي عامر الحجري، فهو مجهول حال(٢)، لكن موضع الشاهد يتقوى بما ذكرنا قبله من أحاديث النهي عن مباشرة المرأة المرأة، فهو بمعناها.

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:":لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " رواه البخاري وأبو داودوالترمذي من طريق أبي وائل

---

(١) رواه أبو داود في سننه (رقم ٤٠٤٩) وأحمد في مسنده (رقم ١٧٢٠٩) وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ١٧٥٩٧) والدارمي في سننه (رقم ٢٦٩٠) والنسائي في السنن الكبرى (رقم ٩٣١٣)

(٢) أبو عامر الحجري بفتح المهملة وسكون الجيم المصري اسمه عبد الله ابن جابر وقيل اسمه عامر والصحيح أبو عامر مقبول من الثالثة – تقريب التهذيب (ص ٦٥٣ ترجمة ٨٢٠٠).

شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به(١).

الحديث السادس: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل ".

وللحديث عن أبي هريرة طرق ثلاثة:

الطريق الأول: محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

رواه أحمد والبزاروالطحاوي في المشكلوالطبراني في الأوسطمن طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به(٢).

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (رقم ٥٢٤٠، ٥٢٤١) وأبو داود في سننه (رقم ٢١٥٠) والترمذي في سننه (رقم ٢٧٩٢).

(٢) رواه أحمد في مسنده (رقم ٨٣١٨) والبزار في مسنده (رقم ١٠٠٧٤) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٣٢٥٨) والطبراني في الأوسط (رقم ٥٨٥٥).

الطريق الثاني: أبو نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة به.

رواه أحمد وإسحاق في مسندهمن طريق سفيان الثوري، وأبو داودوالبزار في مسندهمن طريق ابن عليةوابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيمن طريق حماد بن سلمة ثلاثتهم كلهم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة به(١).

الطريق الثالث: عن الحسن البصري عن أبي هريرة به

رواه أحمدعن هاشم عن المباركعن الحسن البصري عن أبي هريرة به(٢).

---

(١) رواه أحمد في مسنده (رقم ٩٧٧٥) وإسحاق بن راهويه في مسنده (رقم ١٢٤) وأبو داود في سننه (رقم ٤٠١٩) والبزار في مسنده (١٧/ ٦١ رقم ٩٥٨٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٧٥٢).

(٢) رواه أحمد في مسنده (رقم ١٠٤٥٦).

الحديث السابع:حديث جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد، ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد "

رواه أحمدوالطحاوي في المشكل والطبراني في الأوسطوالحاكم وابن المقرئ في معجمه من طرق عن أبي الزبيرعن جابر به(١).

وسنده صحيح.

الحديث الثامن: حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة ".

رواه الطبراني في الأوسط والحاكم من طريق أبي معاوية عن أبي

---

(١)رواه أحمد في مسنده (رقم ١٤٧٥٤، ١٤٨٣٦، ١٥١٨٤) والطحاوي في المشكل (رقم ٣٥٢٤)) الطبراني في الأوسط (رقم ٥٢١٨) والحاكم في المستدرك (رقم ٧٧٧٦) وابن المقرئ في معجمه (رقم ٦٩٤).

إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به(١).

وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

ورواه سماك بن حرب عن عكرمة واختلف عليه.

فرواه إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية أبي إسحاق الشيباني موصولا، رواه أحمد والبزاروابن حبان من طريق إسرائيلعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به(٢).

ورواه حسن بن صالح بن صالح بن حي عن سماك عن عكرمة مرسلا، ليس فيه ابن عباس.

رواه أحمد عن الأسود بن عامر عن حسن بن صالح به.

قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه (١) والأول أصح لمكان المتابعة.

---

(١)رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٨٨٠٧) والحاكم (رقم ٧٧٧٧).

(٢) رواه أحمد في مسنده (رقم ٢٨٧٢) والبزار في مسنده (٦٧/١١ رقم ٤٧٦٨) وابن حبان في صحيحه (رقم ٥٥٨٢).

الحديث التاسع: روى الطبراني في الأوسط من طريق عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: " ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر "(٢).

وفي سنده عمر بن راشد متهم بوضع الحديث، وبه أعله المنذري في الترغيب والترهيب، والهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في السلسلة الضعيفة، وأبو الفضل الصنعاني في نزهة الألباب (٣).

---

(١) رواه أحمد في مسنده (رقم ٢٧٧٣، ٢٨٧١) والبزار في مسنده (٦٧/١١ رقم ٤٧٦٨) وابن حبان في صحيحه (رقم ٥٥٨٢).

(٢)رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٢١٠٤) من طريق بلال بن عمرو أبي عطاء عن صالح بن أبي صالح عن عمر با راشد به.

(٣) الترغيب والترهيب للمنذري (١٩٨/٣ رقم ٣٦٥٩) وفيه:" حديث غريب جدا"، ومجمع الزوائد (٢٧٢/٦ رقم ١٠٦٣٥) وقال: فيه عمر بن راشد المدني

ورواه الشجري في ترتيب الأمالي وابن حبان في المجروحين من طريق عمر بن راشد هذا عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به (١)

وفيه عمر بن راشد المدني الجاري، وقد تقدم أنه كذاب (٢).

الجاري وهو كذاب"، والسلسلة الضعيفة (رقم ٥٣٦٣) وقال: موضوع"، ونزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب (٤/ ٢٢١٠) وقال: عمر ضعيف جدا".

(١)رواه الشجري في ترتيب الأمالي (رقم ٥٨) وابن حبان في المجروحين (٢/ ٩٤) من طريق محمد بن دليل البغدادي عن أحمد بن عبد المؤمن عن عمر بن راشد به.

(٢)رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٨٨٠٧) والحاكم (رقم ٧٧٧٧).

وقال ابن حبان في عمر هذا: يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وذكره ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ (ص ١٧٤ رقم ٤١٢) وقال: فيه عمر بن راشد، وعمر هذا كذاب"، أورده في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة له (رقم ٣٩٩).

الحديث العاشر: روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وأن يباشر الرجل الرجل، وأن تباشر المرأة المرأة"(١).

وسنده على شرط مسلم لكنه مرسل، ويتقوى بما قبله من الأحاديث الموصولة.

الحديث الحادي عشر: روى عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرام بن عثمان عن سعيد بن ثابت عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكبة،

ومن هذا الوجه ذكره صاحب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (رقم ٦٣٩٥) وقال: عمر بن راشد هذا ضعفه الدارقطني، وقال: كان يتهم بوضع الحديث على الثقات ".

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ١١٠٧) عن معمر عن زيد بن أسلم به.

والمركوبة"(١).

وسنده تالف، فيه حرام بن عثمان المدني الأنصاري، وهو مجمع على ضعفه، وقد صح عن الشافعي من غير وجه أنه قال:" الرواية عن حرام حرام "(٢).

وفي سنده أيضا إبراهيم بن محمد، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، والجمهور على ضعفه، وكذبه بعضهم (٣).

---

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٣٣٨٢).

(٢) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٠) وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨٠، ٤٠٧) من طريقين عن حرملة بن يحيى عن الشافعي به.

ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٧٩) من طرق عن ابن عبد الحكم عن الشافعي به.

ورواه ابن عدي فيه (٣/ ٣٨٠) من طريق عبد العزيز بن عمر بن مقلاص عن أبيه عن الشافعي به.

(٣)ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٥٧ ترجمة ١٨٩).

المبحث الثالث:

المسائل الفقهية المتعلقة بالسحاق

تمهيد

يشتمل هذا المبحث على مسائل فقهية تتعلق بالسحاق، ولم ألتزم استيعاب المسائل الفقهية المتعلقة بالسحاق، وإنما ذكرت أبرز المسائل، وهي عشر مسائل.

المسألة الأولى: حكم السحاق في الإسلام.

اتفق الفقهاء على تحريم السحاق بين النساء، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، منهم ابن حزم وابن القطان وغيرهما.

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (١).

---

(١)مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٣١).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ):"واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (١).

وعدّه الهيتمي من الكبائر فقال:" الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل "(٢).

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع من طريق حفصة بنت زيدعن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة، قال: ليلقين الله وهما زانيتان "(٣).

وهو مقطوع، ورجاله ثقات غير حفصة بنت زيد فلم أعرفها.

وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريق حفص بن غياث عن

---

(١) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ٢٥٣).

(٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٢٣٥).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٢٩٠١٥).

جعفر بن محمد بن علي قال: جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله عز وجل؟ فقال لهما:" نعم، هن اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس، وكل نهر وبئر رس، قال: يقطع لهن جلباب من نار، ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار، وخفان من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف من نار" قال جعفر:" علموا هذا نساءكم"(١). وسنده حسن، وهو محمد بن جعفر الصادق.

واستدل الفقهاء على تحريمه الأحاديث المتقدمة في المبحث الثاني، وأصحها ما يلي:

الدليل الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه

---

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٥٠٨٠).

ينظر إليها " رواه البخاريوأبو داود والترمذي.

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا:" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" رواه مسلم.

الدليل الثالث:حديث جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلمينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد " رواه أحمد والحاكم وسنده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل ".

رواه أحمد وأبو داود والبزار وغيرهم من طرق عن أبي هريرة به، وهو حسن بمجموعها.

الدليل الخامس: حديث ابن عباس رضي الله عنهماقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة ".

رواه أحمد والبزار وابن حبانوالطبراني في الأوسط والحاكم من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

الدليل السادس:حديث أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينهى عن معاكمة أو مكاعمة(١) المرأة المرأة ليس بينهما شيء، أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء".

رواه أبو داودوأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والنسائي في الكبرى، وفي سنده أبو عامر الحجري، وهو مجهول حال، لكن موضع الشاهد يتقوى بأحاديث الباب.

هذه أصح وأهمُّ الدلائل التي استند إليها الإجماع على التحريم.

المسألة الثانية: حكم انتقاض الوضوء بالسحاق

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوضوء ينتقض به، وهو قول الحنفية والمالكية

جاء في رد المحتارفي مسائل الامتحان من نواقض الوضوء:"

(ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع

---

(١) المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما. والكميع: الضجيع. وزوج المرأة كميعها" كذا في النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٠٠).

الانتشار"(١).

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:" ولمس أي ولو من امرأة لأخرى ... قياسا على الغلامين؛ لأن كلا يلتذ بالآخر".

وفي ضوء الشموع شرح المجموع لمحمد الأمير:" أو من امرأة لأخرى ...؛ لأنهن يتساحقن وقياسًا على الغلامين "(٢).

القول الثاني: أن الوضوء لا ينتقض به، وهو قول الشافعية والحنابلة.

ففي أسنى المطالب:" (ولا) ينقض (أمرد) وضوء الذكر ولو حسن الصورة أو كان الالتقاء بشهوة لأنه لم يدخل في الآية وهذا فهم من أول الكلام، كما فهم منه عدم النقض بالتقاء بشرتي

---

(١)حاشية ابن عابدين (١/١٤٦) والدر المحتار للحصكفي (ص ٢٥) .

(٢)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/١١٩) ضوء الشموع (١/١٩٩).

ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو خنثى وذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى بحائل ولو بشهوة لانتفاء مظنتها "(١).

وفي كشاف القناع:" (ولا) ينقض (مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن) "(٢).

وصححه المرداوي في الإنصاف وعزاه لجماهير الأصحاب (٣).

المسألة الثالثة: حكم وجوب الغسل بالسحاق

اتفق فقهاء المذاهب على أن السحاق لا يوجب الغسل ما لم يكن فيه إنزال، وهذه نتف من أقوالهم:

ففي أسنى المطالب:" و إدخال دون الحشفة ملغى فلا يوجب

---

(١)أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (١/٥٧).

(٢)كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/١٢٩).

(٣)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/٢١١)..

شيئا من أحكام الجماع لما علم مما مر "(١).

وفي كشاف القناع فيما لا يوجب الغسل:" (ولا سحاق) وهو إتيان المرأة المرأة (بلا إنزال)"(٢).

وفي الإقناع لأبي النجا الحنبلي:" وإن دب منيه أو منى امرأة أخرى بسحاق فدخل فرجها فلا غسل عليها بدون إنزال ".

زاد في كشاف القناع:" لأنه ليس منيا خارجا من مخرجه دفقا بلذة؛ لأن الغسل إنما وجب جبرا للبدن لكونه ينقص به منه جزء لخروجه من جميعه؛ لكون الحيوان يخلق منه ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا يضعف بكثرته "(١).

---

(١)أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (١/٦٥).

(٢)كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/١٤٣).

المسألة الرابعة: حكم بطلان الصوم بالسحاق

اتفق الفقهاء على أن الصوم لا يبطل بالسحاق ما لم يكن فيه إنزال ولا خروج مذي، ومن أقوالهم في ذلك:

جاء في حاشية ابن عابدين:" وعمل المرأتين كعمل الرجال جماع أيضا فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال "(٢).

وفي حاشية قليوبي على المنهاج:" لو علت المرأة عليه ولم يحصل منه حركة لم يفطر إلا بالإنزال لأنه غير مباشر ولا كفارة عليه"(١)

---

(١)الإقناع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٤٣/١) وكشاف القناع (١١٤٢) ونحوه في الإنصاف للماوردي (٢٣٢/١).

(٢)حاشية ابن عابدين (٣٩٨/٢).

فإن خرج المذي فيفسد الصوم عند المالكية والحنابلة دون الحنفية والشافعية.

جاء في الشرح الكبير للدردير: " (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق، وإن لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك".

وفي حاشيته للدسوقي: " (قوله ومذي كذلك) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء "(٢).

وفي كشاف القناع: " (وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو

---

(١)حاشية قليوبي على المنهاج (٢/ ٧٠) وهو يشمل إذا علت المرأة المرأة لأنه ليس فيه دخول.

(٢)الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣).

مذيا) فسد الصوم؛ لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى ولا كفارة؛ لأنه ليس بجماع وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة.

(أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم) لما سبق، (ولا كفارة) صححه في المغني والشرح، فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع، وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع "(١).

المسألة الخامسة: حكم بطلان الحج بالسحاق

تقدم في أحاديث الباب أن السحاق مباشرة بشهوة، فينطبق

---

(١)كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/٣٢٦).

عليها ما ينطبق على المباشرة بشهوة في حق المحرم بحج أو عمرة والمرأة في ذلك كالرجل كما قال ابن قدامة الحنبلي(١).

وقد اتفق الفقهاء كما قال ابن قدامة على أن الحج لا يفسد بالمباشرة بدون إنزال (٢).

وقد اختلف الفقهاء في المباشرة في الحج في مواضع نذكرها فروعا :

الفرع الأول: هل يفسد الحج بالمباشرة مع الإنزال

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

---

(١)قال ابن قدمة في المغني (٣/ ٣١١):" والمرأة كالرجل في هذا، إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها، كالرجل إذا لم يكن له شهوة".

(٢)قال ابن قدمة في المغني (٣/ ٣١٠):" أما إذا لم ينزل، فإن حجه لا يفسد بذلك. لا نعلم أحدا قال بفساد حجه؛ لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس، أو مباشرة لا توجب الاغتسال، أشبهت اللمس ".

القول الأول: لا يفسد الحج، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وصححها.

القول الثاني: يفسد مع الإنزال وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخرقي وأبو بكر، وعزاها ابن قدامة للحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق بن راهويه.

قال ابن قدامة في المباشرة مع الإنزال: " وفي فساد حجه بذلك روايتان:

إحداهما: يفسد اختارها الخرقي وأبوبكروهوقولعطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق لأنهاعبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام .

والثانية: ايفسدالحج وهوقول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهي الصحيحة إن شاء الله لأنه استمتاع لايجب بنوعه

الحد فلم يفسد الحج ، كما لولم ينزل، ولأنه لانص فيه ولاإجماع ولاهو في معنى المنصوص عليه لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشرحكما، ولايفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه "(١).

الفرع الثاني: هل تلزم الفدية في المباشرة بدون إنزال

جاء في الموسوعة الفقهية أنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة بالمباشرة ومقدمات الجماع من القبلة واللمس (٢).

قال النووي في المجموع:" متى ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا "(١).

---

(١) المغني لابن قدمة (٣/ ٣١١).

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٧٤).

الفرع الثالث: ما هي الفدية الواجبة في المباشرة المحرمةاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: تجب شاة مطلقا، وهو قول الشافعية وآخرين.

قال النووي في المجموع:" متى ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا "(٢).

القول الثاني: التفصيل، فتجب شاة إذا لم ينزل، وتجب بدنة إذا أنزل، وهو قول الحنابلةوآخرين.

قال ابن قدامة في المغني:"فأما إن أنزل فعليه بدنة، وبذلك

---

(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٩١-٢٩٢).

(٢) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٩١-٢٩٢).

قال الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبوثور "(١).

المسألة السادسة: حكم الحد أو التعزير في السحاق.

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

القول الأول: لاحد في السحاق، وإنما فيه التعزير

وهو قول جمهور الفقهاء، لأنه ليس فيه إيلاج، ولا يصح قياسه على الزنى، وبالغ بعضهم فنقل الإجماع عليه.

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ):"واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. ... واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك"(٢).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك"(١).

---

(١) المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٠).

(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٣١).

القول الثاني: أنه يجب فيه جلد مائة قياسا على الزنا.

وهو قول ابن شهاب الزهري، وعزاه للعلماء قبله، وهو قد أدرك بعض الصحابة وكبار التابعين.

قال الزهري: " أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها: تجلدان مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها"رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح(٢).

وهو قول ابن شعبان من المالكية، ففي مواهب الجليل شرح مختصر خليل عن ابن شعبان أنه قال: والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالإنزال لا بالفعل ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ

---

(١) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢/ ٢٥٣).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٣٤ رقم ١٣٣٨٣) أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب به، وسنده صحيح، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٤٠٤).

ورواه عبد الرزاق (٧/ ٣٣٤ رقم ١٣٣٨٤) عن معمر عن الزهري به نحوه.

مائة سوط وهو أدنى الحدين "(١).

وعزاه الكشناوي في أسهل المدارك لأصبغ من المالكية، فقال:" قال ابن جزي: وإذا تساحقت امراة مع أخرى فقال ابن القاسم: تؤدبان على حسب اجتهاد الإمام. وقال أصبغ: تجلدان مائة مائة"(٢).

وهو الذي عزاه بعض العلماء لمالك، فقال محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي جمال الدين الريمي في المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة وجوب الحد للإمام مالك فقال:" مسألة: عند الشافعي إذا ساحقت المرأة المرأة لم يجب عليهما الحد. وعند مالك يجب على كل واحدة منهما الحد. وعند الإمامية تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة "(٣).

---

(١) مواهب الجليل (٣٠٨/١).

(٢) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (١٦٦/٣).

(٣) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (٤٢١/٢).

القول الثالث: أنه يجب فيه خمسون جلدة

وهو قول أصبغ من المالكية على المشهورففي تبصرة الحكام لابن فرحون:" وقال أصبغ: يجلدان خمسين ونحوها "(١).

وفي تحبير المختصر لبهرام:" ما يفعله شرار النساء بعضهن لبعض، ومذهب ابن القاسم في المدونة أن الأدب موكول إلى اجتهاد الحاكم، ولهذا قال هنا (وأُدِّبَتا اجْتِهَادًا)، وقال أصبغ: تجلد كلّ واحدة منهن خمسين جلدة، والأول أظهر؛ لأن الوطء إنما يصدق على الإيلاج، ولا إيلاج هنا "(٢).

وفي لوامع الدرر في هتك أستار المختصر:" وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وأدب فاعل المساحقة اجتهادا أي باجتهاد الحاكم, ومقابله في البيان لأصبغ تجلد كل خمسين جلدة ووجهه

---

(١) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي (٢/٢٥٣-٢٥٤) - مكتبة الكليات الأزهرية—ط١- ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

(٢) تحبير المختصر (٥/٣٣٦).

أنه يحصل فيه لذة كالوطء، فجعل فيه أخف حدود الزنى. انتهى. قاله الشبراخيتي "(١).

والمشهور عن المالكية أنه لاحد فيه كما قال ابن القاسم، وإنما عليه تعزير بما يراه الحاكم تأديبا.

ففي شرح مختصر خليل للخرشي: " شرار النساء إذا فعل بعضهن ببعض فإنه لا حد عليهن، وإنما في هذا الفعل الأدب باجتهاد الإمام؛ لأنه لا إيلاج فيه "(٢).

القول الرابع: أن حدهن الحبس في البيت، وهو قول أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي ومنا وافقه عليه، كما تقدم في المقدمة.

---

(١) لوامع الدرر للمجلسي الشنقيطي (١٣/٤٣٦).

(٢) شرح مختصر خليل للخرشي (٨/٧٨).

المسألة السابعة: هل الرمي بالسحاق يوجب الحد أو التعزير

قال الماوردي في الحاوي الكبير:" إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منه، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد "(١).

وقال العمراني في البيان:" وإن قال لامرأة: ساحقت فلانة أو زنيت بفلانة.. لم يكن قاذفاً لها، لأنه لو تحقق ذلك منهما.. لم يجب عليهما الحد، فلم يكن قاذفاً بذلك، ويعزر، لأنه آذاها بذلك"(٢).

---

(١) الحاوي الكبير للماوردي (٣٨/١١) .

ورواه عبد الرزاق (٧/ ٣٣٤ رقم ١٣٣٨٤) عن معمر عن الزهري به نحوه.

(٢) البيان في المذهب الشافعي للعمراني (٤١٣/١٢). .

ورواه عبد الرزاق (٧/ ٣٣٤ رقم ١٣٣٨٤) عن معمر عن الزهري به نحوه.

المسألة الثامنة: حكم شهادة أهل السحاق

لم يصرح به الفقهاء، واتفاقهم على اشتراط عدالة الشهود وتحريم السحاق يقتضي رد شهادة أهل السحاق لفسقهم بسببه.

المسألة التاسعة: حكم نظر المساحقة للمسلمات وخلوتها بهن

أما النظر: فلم أقف قولا لغير فقهاء الشافعية، وقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: تحريم ذلك، وهو قول ابن حجر الهيتمي وعميرة البرلسي والعز بن عبد السلام والمتولي وآخرون.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة، وبه صرح صاحب (الترغيب) من متأخري المراوزة، وقال المتولي: إن التي تميل إلى النساء بالمساحقة لا يجوز

لها أن تنظر إليهن "(١).

وفي الفتاوى الهندية:" ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها، ولا خمارها عندها "(٢).

القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول البلقيني والرملي والخطيب الشربيني.

قال الخطيب الشربيني في المغني:" وقول ابن عبد السلام: والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة رده البلقيني، والرد ظاهر وإن جزم به الزركشي "(٣).

وفي أسنى المطالب:" قال ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة

---

(١) النجم الوهاج للدميري (٧/ ٣٠).

(٢) الفتاوى الهندية (٥/٣٢٧).

(٣) مغني المحتاج للخطيب (٤/٢١٣-٢١٤).

كالكافرة مع المسلمة ونازعه فيه البلقيني "(١).

وأما الخلوة: فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين:" وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض "(٢).

المسألة العاشرة: حكم نسب المولود بالسحاق.

المولود بالسحاق من جنس المولود بالاستدخال عند الفقهاء، ويأخذ أحكامه، وله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون من ماء غير محترم كالزنا، فتساحق الزانية غيرها فينتقل إلى الأخرى ذلك الماء من الزنا فتحمل منه. فالنسب لا يبث في هذه الحالة تبعا لأصله من الزنا، لأنه ماء غير محترم عند الإنزال وعند الاستدخال، ويجري الخلاف في

---

(١) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٣/١١١).

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم (٦/٥٢١ تحقيق مشهور آل سلمان).

استلحاقه الخلاف في استلحاق ولد الزنا عند الفقهاء.

ومن أقوال الفقهاء في ذلك:

قال النووي في روضة الطالبين: " ولو أنزل أجنبي بزنا، لم يثبت باستدخاله المصاهرة ولا النسب"(١).

الصورة الثانية: أن يكون من ماء محترم كزوج أو ملك يمين، فتساحق الزوجة أو الأمة غيرها فينتقل الماء إلى المرأة الأخرى فتحمل من ذلك.

وقد اختلف المتأخرون من فقهاء الشافعية في ثبوت نسب المولود بهذه الصورة من السحاق على قولين.

وسبب الخلاف بين هؤلاء الفقهاء من الشافعية اختلافهم في اشتراط كون الماء محترما عند الاستدخال، بعد اتفاقهم في اشتراط كونه محترما عند الإنزال.

---

(١)روضة الطالبين (٧/ ١١٤).

فمن رأى لزوم كون الماء محترما عند الاستدخال كلزومه عند الإنزال نفى ثبوت النسب وجعل حكمه حكم الصورة الأولى.

ومن رأى لزوم كون الماء محترما عند الإنزال فقط دون الاستدخال أثبت النسب، وجعل حكمه مثل ولد الشبهة.

وفيما يلي بيان القولين مع التعليل المذكور، ثم نختم البحث بالمعتمد في المذهب.

القول الأول: لا يثبت النسب، لأنه ماء غير محترم حالة الاستدخال فلا يثبت النسب من الواطئ كماء الزنا، وهو اختيار الهيتمي في التحفة، والفقيه محمد بن علي بن أبي الخل، والفقيه محمد بن عيسى مطير.

قالوا والمعتمد في المذهب اشتراط كون الماء محترما عند الإنزال والاستدخال.

وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: مرَّ أن الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاستدخال بأن يكون لها شبهة

فيه، وحينئذ فيشكل بتأثير وطء شبهته وحده إلا أن يجاب بقوة الوطء أو بأنه في حالة الوطء تعارض شبهته وتعمدها فغلبت شبهته لأنها أقوى لكونها أخرجت ماءه عن السفاح حال وصوله للرحم وثم لا تعارض حال الإدخال فأثر علمها بحرمته.

ويؤيد ذلك قولهم: لا يثبت بالاستدخال بشرطه إلا النسب والمصاهرة والعدة وكذا الرجعة على المعتمد بخلاف نحو الإحصان والتحليل، وغير المحترم كماء زنا الزوج لا يثبت به شيء.

وقال البغوي: يثبت قياسا على من وطئ زوجته يظن أنه يزني بها(١)، وردوه بأن هذا الوطء ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا.

---

(١) أشار الهيتمي إلى قول البغوي في التهذيب (٣٦٧/٥):" وإن استدخلت ماء زوجها، ولكن الزوج أنزله بزنا – قيل: لا يثبت به النسب، ولا المصاهرة؛ ولا تجب العدة، ولا يجب المهر.

ولقوة ذلك الإشكال اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد، وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في حالة الإنزال،واستدل بقول غيره: لو

قال الشيخ: وجب أن يثبت؛ كما لو وطيء زوجته على اعتقاد أنه يزني بأجنبية".

وهذا خارج عن القولين، فإنهما متفقان على اشتراط كون الماء محترما عند الإنزال وإلا فلا يثبت النسب، والبغوي يثبت النسب إذا كان الماء محترما حال الاستدخال دون حالة الإنزال، ولهذا لم يستدل به أصحاب القول الثاني.

قال النووي في روضة الطالبين (٧/ ١١٤):" وإن أنزل الزوج بالزنا، حكى البغوي أنه لا يثبت النسب ولا المصاهرة ولا العدة. وقال من عند نفسه: وجب أن تثبت هذه الأحكام كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني ".

وقال زكريا الأنصاري أورده في أسنى المطالب ورده، فقال (٣/ ١٥٠):" وتثبت المصاهرة والنسب والعدة فقط) أي دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة (باستدخال ماء زوج) أو سيد (أو أجنبي بشبهة لا) باستدخال (ماء زنا الزوج) أو السيد أي لا يثبت به شيء من ذلك (وعند البغوي يثبت) جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني بها وأجيب بأن الوطء في زوجته بظنه المذكور ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا".

أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد"(١).

وفي أسنى المطالب: " سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي الخل عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم لا ؟

فأجاب: الذي يظهر لي –والله أعلم– أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام فإن الشبهة تعتبر في الرجل، وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير.(٢).

القول الثاني: ثبوت النسب، لأنه ماء خرج محترما فثبت به النسب من الواطئ كماء الشبهة، ولا يشترط كونه محترما حالة الاستدخال، وهو اختيار زكريا الأنصاري والناشري والرملي

---

(١)تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (٧/٣٠٣-٣٠٤).

(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (٣/١٥٠).

والخطيب الشربيني وكثير من أصحاب الحواشي.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلو أمنى في زوجته فساحقت بنته فحبلت لحقه الولد"(١).

وذكر في أسنى المطالب بعد حكاية قول الفقيهين ابن أبي الخل ومحمد بن عيسى مطير: قال الناشري: الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر؛ لأن النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل، وفي المهر بالمرأة، وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته".

وسئل والدي – رحمه الله – عن رجل وطئ زوجته، وأنزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد أم لا؟

فأجاب: بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال الإنزال محترما،

---

(١)أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٠).

وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته، وهي تعلم أنه أجنبي، وقد حكموا بلحوق الولد به، وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق.

قال شيخنا هو كما قال، وقوله: قال الناشري الذي يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه "(١).

وفي نهاية المحتاج للرملي: "ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى-، وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال(٢)، فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه "(٣).

---

(١)أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٨٩).

(٢) ما أشار إليه الرملي سيأتي نص كلام الماوردي وغيره في الترجيح .

(٣)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي(١٢٧/٧) ونحوه فيه (٢٧٤/٦) و (٤٣١/٨).

وفي مغنى المحتاج للخطيب الشربيني:" الذي عليه الأكثر أن يكون محترما حال الإخراج والاستدخال، وجرى غيرهم على أن العبرة بحال الإخراج فقط وهو الظاهر، وعلى هذا يثبت نسبه إن كان كذلك"(١).

وفي حاشية الشرواني على التحفة:وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وورث منه لكون المني محترما، ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد"(٢).

وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: والمراد الماء المحترم حال الإنزال بأن لا يخرج منه على وجه الزنا لا حالة الإدخال، فلو

---

(١) مغني المحتاج (٦/٥١٦) ونحوه (٥/٧٩).

(٢)حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - (١٠/٤٢٣).

أنزل في زوجته فساحقت بنته فحملت منه لحقه الولد.

والحاصل أن استدخال الماء المحترم حكمه حكم الدخول في لحوق النسب وعدم بينونتها إذا طلقت قبل الدخول وبعد استدخال المني، وفي ثبوت المصاهرة لا تحليل ولا إحصان أي لا تصير باستدخال ماء زوجها المحترم حليلة لزوجها الأول ولا محصنة ولا يجب غسل ومهر، فليس استدخال المني فيها كالوطء والمعتبر الدخول في الحياة كما ذكره ق ل. والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات"(١).

الترجيح في المذهب

الراجح في المذهب أنه لا يلحقه، وذلك لما ذكره الماروديّ عن أصحاب أنه يشترط كون الماء محترما حالتي الإنزال

---

(١)تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي (٣/٤٢٢) ونحوه فيه (٤/٤٥، ٤٩٦) وكذا حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٣٦٢).

والاستدخال ليثبت به النسب.

قال الماوردي في الحاوي الكبير:" إن استدخلت ماءه من غير وطء فيجب به العدة، ويستحق معه الرجعة، ولا يسقط به العنة، وفي هذا عندي نظر لكن قد قاله أصحابنا وفرعوا عليه، فقالوا: لو أنزل قبل نكاحها، واستدخلته بعد نكاحها لم تعتد منه، لأنها في حال الإنزال لم تكن زوجة وإن صارت وقت الإدخال زوجة، وإن كانت وقت الإنزال زوجة، فإنما أوجبوا فيه العدة، وألحقوا منه الولد إذا كانت في حالتي إنزاله واستدخاله زوجة "(١).

ونقله الروياني في بحر المذهب والإسنوي في المهمات عن الحاوي إقرارا من غير اعتراض عليه (٢).

---

(١) الحاوي الكبير للماوردي (٩/٣٧٧).

(٢) بحر المذهب للروياني (٩/٣٦٥) والمهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (٧/١٠٠).

وعزا الخطيب في مغني المحتاج لأكثر اصحاب اشتراط الاحترام حالتي الإنزال والاستدخال فقال:" الذي عليه الأكثر أن يكون محترما حال الإخراج والاستدخال، وجرى غيرهم على أن العبرة بحال الإخراج فقط وهو الظاهر، وعلى هذا يثبت نسبه إن كان كذلك، وحكى الماوردي عن الأصحاب: أن شرط وجوب العدة باستدخال المني أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة، ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد "(١).

ولم يذكر أصحاب القول الثاني نقلا عن متقدمي الأصحاب ما يوافق قولهم في اشتراط حرمة الماء عند الإنزال فقط، فكان هذا مخالفا لما عليه الأصحاب كما قال الماوردي رحمه الله.

---

(١) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٥١٦/٦).

ولهذا كان قول ابن حجر الهيتمي المتقدم :" اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد، وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في حالة الإنزال " هو الصواب والله أعلم.

انتهى ما تيسر جمعه في هذا السفر، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لقارئه وكاتبه – آمين.

كان الانتهاء من تبييضه عصر الجمعة السادس من جمادى الثانية لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين للهجرة، والموافق للحادي والثلاثين من يناير لعام ألفين وعشرين للميلاد بحيِّ إسلي من مدينة نيروبي – كينيا

كتبه /

د. محمود محمد محمود " الشبلي"

أبو عبد الباري الصومالي

فهرس الموضوعات

الموضوع	ص
المقدمة	٣
التمهيد: تعريف السحاق ومراداته الشرعية	٦
توطئة: السحاق في القرآن الكريم	٨
المبحث الأول: أحاديث في أن السحاق من أشراط الساعة	٢٧
المبحث الثاني: أحاديث في النهي والتحذير من السحاق	٦٩
المبحث الثالث: مسائل فقهية تتعلق بالسحاق	٨٥
الأولى: تحريم السحاق وأدلته	٨٧
الثانية: أثر السحاق على بطلان الوضوء	٩٢
الثالثة: أثر السحاق في وجوب الغسل	٩٤
الرابعة: أثر السحاق نهار رمضان على الصوم	٩٦
الخامسة: أثر السحاق على الحج والفدية فيه	٩٨
السادسة: ما يجب على المساحقة من الحد أو التعزير	١٠٣

السابعة: حكم الرمي بالسحاق	١٠٨
الثامنة: شهادة أهل السحاق	١٠٩
التاسعة: نظر المساحقة للمسلمات	١٠٩
العاشرة: نسب المولود بالسحاق	١١١
فهرس الموضوعات	١٢٤